

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งร้องที่ 709/2533

พนักงานอัยการจังหวัดสุรินทร์

โจทก์

นายนิคม บุญนิติรัตน์

จำเลย

นายนิคม บุญนิติรัตน์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิ ฯลฯและประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371,91 ฯลฯ เรียงกระทงลงโทษ ขอให้ม้ออาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต จำคุก 1 ปี ขอให้พาอาวุธปืนติดตัวไปโดยไม่ได้รับอนุญาต ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ มาตรา 8 ทวิ,72 ทวิ ซึ่งเป็นบทหนัก จำคุก 6 เดือน รวมจำคุก 1 ปี 6 เดือนจำเลยให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวน ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก1 ปี ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาชญากรรม
พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ วรรคหนึ่ง,72 วรรคหนึ่ง,72 ทวิ วรรคสอง นอกจากที่แก้
คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบว่า จำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป
(อันดับ 61,60)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวทั้งในระหว่างการพิจารณาของศาล
ชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ โดยในชั้นอุทธรณ์ตีราคาประกัน130,000 บาท (อันดับ 3,37)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณา
ฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ยื่นฎีกามาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว เป็นคดีต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง สมควรจะได้พิจารณา
ฎีกาของจำเลยประกอบด้วย แต่จำเลยยังไม่ยื่นฎีกามาจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
ในชั้นนี้ ยกคำร้อง

(ปรีชา ธนानันท์-สวิน อักษรายุธ-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ